

manualderechosarco-grunenthal-davara-v2

arco/manualderechosarco-grunenthal-davara-v2.docx

Manual de Atención de Derechos ARCO de Grünenthal

CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Interno

REFERENCIA

[Inserte Referencia]

VERSIÓN

1

FECHA

[Inserte fecha]

AUTOR DEL DOCUMENTO

[Inserte nombre]

PROPIETARIO DEL DOCUMENTO

[Inserte nombre]

Historial de revisiones

VERSIÓN

FECHA

AUTOR DE REVISIÓN

RESUMEN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS

Distribución

NOMBRE

TÍTULO

Aprobación

NOMBRE

PUESTO

FIRMA

FECHA

Contenido

1. Introducción 4
2. Ámbito de aplicación 4
3. Objetivos 4
4. Definiciones de utilidad 5
5. Sobre los Derechos ARCO y Revocación del Consentimiento. 7
 - a. ¿Qué es un derecho ARCO? 7
 - b. ¿Quién puede ejercer un Derecho ARCO? 8
 - c. Plazos de respuesta 9

d.	Supuestos en los que Grünenthal puede negar el acceso, a realizar la rectificación o cancelación o conceder la oposición al tratamiento de los datos personales.	9
e.	Acreditación de la identidad del titular o acreditación del representante legal.	10
6.	Medio y forma para el envío de una solicitud ARCO	13
7.	Solicitud única para ejercicio de Derechos ARCO	14
8.	Procedimiento para atender un Derecho ARCO	17
9.	Checklist para evaluar la procedencia de las solicitudes	19
10.	Tabla de Control para el Departamento de Datos Personales.	20
11.	Modelos de respuestas a solicitudes	22

Introducción

Grünenthal de México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “Grünenthal”) derivado de sus actividades internas y externas, es considerado como Responsable de tratamiento de datos personales en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025 (“LFPDPPP”) y demás normativa relevante. Derivado de esto, Grünenthal tiene la obligación de atender los Derechos ARCO de las personas titulares de dichos datos en tiempo y forma, así como de establecer un procedimiento particular para su debida tramitación y trazabilidad.

El presente manual tiene como finalidad ser una herramienta de consulta y auxilio para el Departamento de Datos Personales de Grünenthal (en lo sucesivo “DDP”) que apoyará a la organización en el cumplimiento de esta obligación. Asimismo, al final de este documento se encuentra una propuesta para el formato de la solicitud para ejercer un Derecho ARCO.

Ámbito de aplicación

Las obligaciones y procedimientos establecidos en el presente Manual serán aplicables a las actividades que desarrolle el DDP en su calidad de entidad responsable de la protección de datos personales dentro de la organización, así como a todos aquellos procesos y actividades institucionales que impliquen el tratamiento de datos personales.

Objetivos

El Manual tiene como objetivos fundamentales los siguientes:

Establecer los lineamientos y requisitos legales que debe observar el DDP para tramitar y responder de manera adecuada las solicitudes de ejercicio de Derechos ARCO presentadas por los titulares de los datos personales.

Cumplir con las obligaciones establecidas en la LFPDPPP, en lo relativo a la implementación de mecanismos y procedimientos por parte del Responsable (en el caso concreto Grünenthal) que salvaguarden los derechos y principios establecidos en la propia normativa.

Definiciones de utilidad

Para los efectos del presente Manual se emplearán los siguientes términos y definiciones:

Término

Definición

Aviso de privacidad

Documento a disposición de la persona titular de la información de forma física, electrónica o en cualquier otro formato generado por Grünenthal, a partir del momento en el cual se recaben sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos.

Base de datos

Conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona identificada o identificable condicionados a criterios determinados, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización.

Consentimiento

Manifestación de la voluntad libre, específica e informada de la persona titular de los datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos

Datos personales

Cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable. Se considera que una persona es

identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información

Datos personales sensibles

Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de la persona titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para esta. De manera enunciativa más no limitativa se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual.

Derechos ARCO

Son los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición. Adicionalmente, se consideran los derechos de revocación de consentimiento y limitación de uso y/o divulgación de Datos Personales.

Persona Encargada / Encargado

Persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos personales por cuenta del Grünenthal.

Ley o LFPDPPP

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, publicada en marzo de 2025.

Listado de exclusión

Listado de exclusión de Grünenthal.

Departamento Datos Personales /DDP

Es la entidad dentro de Grünenthal encargada de gestionar las solicitudes de ejercicio de derechos de los titulares en materia de protección de datos personales, conforme a la normativa aplicable y a las políticas internas de la organización.

Responsable

Personas físicas o morales de carácter privado que llevan a cabo el tratamiento de datos personales, en este caso Grünenthal.

Titular(es)

La persona física a quien corresponden los datos personales.

Tratamiento

Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos personales.

Sobre los Derechos ARCO y Revocación del Consentimiento.

¿Qué es un derecho ARCO?

En México, los derechos ARCO son los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición que tienen todas las personas físicas con respecto del tratamiento de sus datos personales.

Estos derechos están reconocidos como una manifestación del derecho a la protección de datos personales, el cual es un derecho humano de rango constitucional previsto en el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Adicionalmente, y de manera práctica, se reconocen también los derechos de revocación del consentimiento y de limitación del uso o divulgación de los datos personales, previstos en la LFPDPPP, los cuales se ejercen en términos similares a los Derechos ARCO.

¿Quién puede ejercer un Derecho ARCO?

El titular de los datos personales, o en su caso su representante legal, podrá en cualquier momento solicitar a Grünenthal el ejercicio de sus Derechos ARCO en relación con el tratamiento de sus datos personales.

Para que la solicitud sea procedente, deberá presentarse por escrito e incluir la siguiente información y/o documentación:

Datos de Contacto del Titular:

Nombre Completo del Titular

Domicilio y/o correo electrónico para recibir la respuesta, recomendándose preferentemente el uso de correo electrónico.

Documento de identificación oficial del titular y en su caso representación legal del titular.

Para verificar la identidad del solicitante, deberá presentarse copia de alguno de los siguientes documentos oficiales:

Credencial para votar (INE)

Pasaporte

Cartilla del Servicio Militar Nacional

Cédula profesional

Certificado o constancia de estudios

Credencial de afiliación al IMSS o ISSSTE

Documento migratorio vigente (en el caso de extranjeros)

En caso de actuar a través de representante legal, deberá además presentarse carta poder firmada o copia de poder acompañada de la identificación oficial del representante.

La descripción del derecho ARCO que se presente ejercer o bien, lo que solicita la persona titular.

La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados. Salvo que el titular solicite el Acceso a todos los datos personales en posesión de Grünenthal.

Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.

En el caso de una solicitud de rectificación, el titular además deberá indicar las modificaciones a realizar y aportar la documentación necesaria para sustentar su petición.

Plazos de respuesta

Como primer acercamiento con la persona titular, Grünenthal cuenta con un plazo de cinco días contados a partir de la recepción de la solicitud, para requerir información adicional al titular en el caso de que la información proporcionada en la solicitud no se acompañen los documentos suficientes o la misma sea insuficiente o errónea para atenderla de manera correcta.

En caso de que la persona titular atienda el requerimiento de información, el plazo de la respuesta a la solicitud empezará a correr al día siguiente de que la persona titular cumpla con el requerimiento.

Seguido de lo anterior, el DDP comunicará a la persona titular, en un plazo no mayor a cinco días hábiles desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación o oposición, la respuesta adoptada por Grünenthal.

Si la solicitud es procedente, debe hacerse efectiva dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta.

Los plazos antes mencionados pueden ser ampliados por una sola vez por Grünenthal cuando medie causa justificada.

Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega de la información al solicitante o representante legal, según corresponda. Cuando el acceso a los datos personales sea en sitio, el Responsable deberá determinar el periodo durante el cual la persona titular podrá acceder a la información, el mismo que no podrá ser menor a quince días.

Supuestos en los que Grünenthal puede negar el acceso, a realizar la rectificación o cancelación o conceder la oposición al tratamiento de los datos personales.

Es importante tomar en cuenta que la negativa a la que se refiere el presente inciso, puede ser parcial en cuyo caso, Grünenthal efectuará el acceso, rectificación, cancelación u oposición en la medida de lo posible, siendo esta de forma limitada.

Asimismo, en todos los casos de negativa, Grünenthal debe comunicar a la persona titular o al representante legal, el motivo de la decisión, en los plazos establecidos en el inciso anterior, acompañando las pruebas pertinentes y por el mismo medio por el que la persona titular llevó a cabo la solicitud.

En esa línea de pensamiento, el artículo 33 de la LFPDPPP establece los supuestos en los que Grünenthal puede negar al titular el acceso, a realizar la rectificación o cancelación o conceder la oposición al tratamiento de los datos personales, y son los siguientes:

Cuando la persona titular o el representante legal no estén debidamente acreditados para ello;

Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable;

Cuando se lesionen derechos de un tercero;

Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente, que restrinja el acceso a los datos personales, o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos, y

Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada.

En todos los casos anteriores, Grünenthal deberá informar el motivo de su denegación al titular, o en su caso, al representante legal, en los plazos establecidos para tal efecto, por el mismo medio por el que se llevó a cabo la solicitud, acompañando, en su caso, las pruebas que muestren la existencia de los motivos de denegación.

Acreditación de la identidad del titular o acreditación del representante legal.

La persona titular deberá acreditar su identidad presentando copia de su documento de identificación oficial, también podrá acreditarse por medio de instrumentos electrónicos en donde se permita identificar a la persona titular de manera fehaciente, por ejemplo, por medio de la firma electrónica avanzada.

En caso de que se presente una solicitud de Derecho ARCO por medio de un representante legal, el DDP deberá acreditar lo siguiente:

La identidad de la persona titular.

La identidad del representante.

La existencia de la representación por medio de instrumento público o carta poder firmada ante dos testigos, o declaración en comparecencia personal de la persona titular.

Además de lo anterior, en caso de que el solicitante sea un empleado de Grünenthal, el DDP deberá cerciorarse que el número de empleado corresponda con el registrado en los sistemas internos.

Derecho de Acceso

La persona titular por medio de una solicitud puede ejercer su derecho de acceso cuando desee obtener de Grünenthal sus datos personales, así como información relativa a las condiciones y generalidades del tratamiento de estos.

Derecho de Rectificación

Es aquel derecho que la persona titular puede solicitar al momento de que los datos en posesión de Grünenthal sean inexactos o se encuentren incompletos.

Derecho de Cancelación

La persona titular puede solicitar el cese en el tratamiento de sus datos personales por parte de Grünenthal cuando considere que no están siendo tratados conforme a los principios y deberes que establece la LFPDPPP.

Derecho de Oposición

La persona titular puede oponerse o exigir el cese del tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos:

Cuando exista causa legítima y su situación específica así lo requiera, debe justificar que aun cuando el tratamiento es lícito, debe cesar para evitar que se cause un perjuicio a la persona titular.

Cuando no desee que se le de tratamiento a sus datos personales para fines específicos.

Para el correcto manejo de estas solicitudes, Grünenthal contará con un listado de exclusión.

Revocación de consentimiento

La persona titular puede solicitar la revocación del consentimiento a Grünenthal en cualquier momento y sin efectos retroactivos, por medio del mecanismo y procedimiento que Grünenthal establezca en su Aviso de Privacidad.

Existen dos modalidades en las que se puede dar la revocación del consentimiento:

De forma parcial, es decir, para fines determinados. Por ejemplo, fines publicitarios o de mercadotecnia, entre otros. Para el cumplimiento de esta modalidad, la persona titular debe especificar los tratamientos con los que no está conforme.

De forma total, de las finalidades inicialmente consentidas, es decir, que Grünenthal cese por completo el tratamiento de los datos personales de la persona titular. El ejercicio de este implica la revocación de la relación jurídica, lo que genera que se extinga el tratamiento y se supriman los datos personales.

La persona titular puede ejercer este derecho en cualquier momento a través de los medios indicados por el Aviso de Privacidad de Grünenthal (que, en este caso, son los mismos que para el resto de los derechos ARCO), y se otorgará siempre y cuando no lo impida alguna disposición legal.

Habrán tratamientos que, por su carácter necesario en la relación entre persona titular y Responsable, no podrán ser revocados.

Limitación de uso y divulgación de los datos

La persona titular puede solicitar a Grünenthal que limite el uso o divulgación de sus datos personales, poniendo a disposición de los titulares a través del Aviso de Privacidad, las opciones y medios disponibles para que éstos puedan limitar el uso y divulgación de sus datos personales, distintos a los Derechos ARCO antes explicados.

Grünenthal tiene la obligación de referir al titular a los listados de exclusión que tenga y la forma en que se puede inscribir en ellos, así como explicar de forma clara que la inscripción corresponderá únicamente a las finalidades secundarias, o en su defecto, de incluir las referencias para inscribirse en el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP).

Medio y forma para el envío de una solicitud ARCO

El medio establecido para que los titulares de los datos personales, o sus representantes legales, ejerzan cualquiera de sus derechos ARCO es el envío de una solicitud al correo Datos.PersonalesMX@grunenthal.com

La Solicitud de Derechos ARCO es un formulario que deberá ser completado en su totalidad por los titulares de los datos personales, con el fin de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho formulario deberá ser claro, accesible y redactado en un lenguaje comprensible para los titulares, cumpliendo además con los requisitos establecidos por la normativa aplicable.

Su objetivo principal es facilitar la identificación del titular, así como de los datos personales sobre los cuales se pretende ejercer alguno de los derechos ARCO

Solicitud única para ejercicio de Derechos ARCO

Cuando un titular indique interés en ejercer alguno de sus Derechos ARCO, desee revocar el consentimiento o quiera limitar el uso y/o divulgación de sus datos personales, ya sea presencialmente o por correo electrónico, el Departamento de Protección de Datos de Grünenthal, deberá entregar a dicho titular el formato de Solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO.

Se le debe solicitar al titular que llene el formulario, adjuntando la documentación necesaria que en ella se indica.

La Solicitud está diseñada para atender en tiempo, forma y en fondo el ejercicio de los derechos previstos para los titulares por la LFPDPPP. Además, comprende cada una de las hipótesis posibles en la práctica. El llenado de esta solicitud es el único mecanismo que Grünenthal prevé para atender los derechos ARCO y únicamente se podrá atender a los titulares que así lo hagan.

SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO – Grünenthal

Derechos ARCO/ Revocación del Consentimiento/ Limitación de Uso y/o Divulgación de los Datos

El Responsable será la empresa con la que el titular tenga una relación jurídica:

Grünenthal de México, S.A. de C.V.

La presente solicitud está diseñada para atender en tiempo, forma y en fondo el ejercicio de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (mejor conocidos como “Derechos ARCO”), así como su decisión de revocar su consentimiento o de solicitar que limitemos el uso y/o divulgación de sus datos personales, según está previsto la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante “Ley”).

Le recordamos que los derechos ARCO sólo pueden ser ejercidos por la persona titular o su representante legal previa acreditación de su identidad, razón por la cual a la presente solicitud debe acompañarse una identificación oficial.

Asimismo, le informamos que para que su solicitud proceda es indispensable completar toda la información solicitada en la presente, la cual será utilizada para acreditar su identidad, tal y como se señala en los artículos 27 y 28 de la Ley.

DATOS DEL TITULAR

Nombre:

Apellidos:

Especificar relación con Grünenthal (HCP, Empleado, Proveedor u otro)

DOMICILIO

Calle y número

Alcaldía o Municipio:

Colonia

Estado:

País:

Correo electrónico (a donde se comunicará respuesta de solicitud)

Teléfono:

Copia electrónica de identificación oficial vigente

Favor de marcar la casilla del documento con el que acompaña la solicitud:

Credencial de Elector

Pasaporte

Cartilla del Servicio militar

Cédula profesional

Cartilla de identidad postal (expedida por SEPOMEX)

Certificado o constancia de estudios

Constancia de residencia

Credencial de Afiliación del IMSS

Credencial de Afiliación al ISSSTE

Documento migratorio que constata la legal estancia del extranjero al país

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL*

*Solamente si aplica

Nombre:

Apellidos:

En caso de ser representante legal de la persona titular deberá acompañar a la presente solicitud mediante con copia electrónica del instrumento público correspondiente, o en su caso, con una carta poder firmada ante dos testigos (marcar la casilla que corresponda al documento con el que acompaña la solicitud):

Instrumento público en el conste la representación;

Carta poder firmada ante dos testigos;

Declaración en comparecencia del titular.

DERECHO QUE SE EJERCE

Marque el derecho que desea ejercer:

Acceso

Rectificación

Cancelación

Oposición

Limitación al uso y/o divulgación

Revocación del Consentimiento

ESPECIFICACIONES

Hacer una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer el o los derechos señalados anteriormente:

ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Favor de acompañar toda la documentación que considere pueda sustentar su solicitud y nos permita tramitarla convenientemente.

En particular, si desea ejercer el derecho de rectificación, favor de adjuntar la documentación correspondiente que sustente la actualización de sus datos, como comprobantes de pago, comprobantes de domicilio, recibo de luz, etc.

Enlistar Documentos Acreditativos adjuntos al correo electrónico y/o enviados por cualquier otro medio:

- 1.
- 2.
- 3.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

Grünenthal de México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo "Grünenthal") con domicilio en Av. Insurgentes Sur, No. 2475, Tizapán San Ángel, Álvaro Obregón, 01090, Ciudad de México, Ciudad de México, México, tratará sus datos personales de identificación, contacto, autenticación y los que nos proporcione para la gestión de sus solicitudes ARCO y/o de limitación de uso y/o divulgación contáctenos.

Para ejercer sus Derechos ARCO y/o de limitación de uso y/o divulgación contáctenos en [Datos.PersonalesMX@grunenthal.com.]. La versión integral se encuentra disponible mediante el siguiente link [Link]

Procedimiento para atender un Derecho ARCO

Una vez que la persona titular ha llenado su solicitud y la ha hecho llegar a la ventanilla virtual, el Departamento de Datos Personales deberá seguir el procedimiento y los plazos que se indican en el siguiente diagrama de flujo:

8.1. Procedimientos específicos.

Cuando se reciban correos electrónicos pocos claros o con pocas palabras, se deberá responder dentro de los 5 días siguientes con el Modelo 1.B de la sección I del presente manual;

Una solicitud se entenderá como incompleta, si alguno de los campos obligatorios no fue llenado correctamente por el titular. Asimismo, se podrá entender como incompleta en los casos en que no se adjunten los documentos necesarios para acreditar su identidad o corroborar los datos que desee rectificar;

Una solicitud se entenderá como completa, si los campos obligatorios se llenaron adecuadamente por la persona titular y se adjuntan los documentos solicitados. Una vez que se reciba la Solicitud completa, se enviará el Modelo de Respuesta 1.G de la sección I del presente manual;

Cuando el Departamento de Datos Personales determine que la solicitud de la persona titular es procedente enviará dentro de los 20 días siguientes los modelos de respuesta incluidos en la sección I del presente manual.

Modelo 2.A;

Modelo 3.A;

Modelo 4.A;

Modelo 5.A o 5.B;

Una vez que fue enviada la carta, dentro de los 15 días siguientes se ejecutará el derecho de rectificación, cancelación y oposición dentro de los sistemas internos de Grünenthal.

Cuando el Departamento de Datos Personales determine que la solicitud del titular no es procedente por actualizarse alguno de los supuestos del artículo 33 de la LFPDPPP, se deberá responder a los titulares con los siguientes modelos de respuesta de la sección I del presente manual:

Modelo 1.E

Modelo 2.B o 2.C;

Modelo 3.B o 3.C;

Modelo 4.B o 4.C;

Modelo 5.C o 5.D:

Es importante tomar en cuenta que los plazos para atender la solicitud de Derechos ARCO, revocación y limitación de uso y/o divulgación de los datos comenzará a computarse a partir del día en que recibe la solicitud el Departamento de Datos Personales.

Checklist para evaluar la procedencia de las solicitudes

El siguiente listado es una herramienta para que el Departamento de Datos Personales pueda verificar si la solicitud cuenta con todos los elementos necesarios y para que pueda evaluar qué respuesta tendrá que dar al titular que solicita su derecho.

En caso de que a la persona titular le falte cumplir con algún requisito aplicable de los señalados en la siguiente tabla, el encargado de la ventanilla deberá solicitar a la persona titular que remedie la deficiencia. En caso de que todos los requisitos aplicables del siguiente checklist se cumplan, la solicitud se admitirá. La ventanilla de atención de derechos ARCO deberá dar respuesta a la persona titular con el modelo A de la clasificación “1. Modelos generales de carta respuesta” incluido en la sección I de este documento.

Proceso de respuesta

Sí

No

Recibió la solicitud de Derechos ARCO en el formato que Grünenthal le brindó al titular por correo electrónico o en físico.

Los datos de la persona titular se encuentran señalados y completos en la solicitud de Grünenthal.

Si la solicitud se recibió por correo electrónico, se anexa algún documento que permita acreditar los datos del apartado de datos personales, tales como credencial de elector, pasaporte, recibo de teléfono, etc.

Si la solicitud se envía o entrega a través de un representante legal, se ha completado el apartado con los datos de identificación del representante legal.

Acompañando a la solicitud, ya sea por correo electrónico o de forma presencial, se adjunta identificación oficial y el poder legal o carta poder de la representante legal firmada ante dos testigos.

Se tiene señalado claramente el derecho a ejercer siempre que se describa de manera clara y precisa.

Se cuenta con una descripción comprensible de los derechos que se quieren ejercer por la persona titular.

En caso de que se presente una solicitud del derecho de rectificación, por correo electrónico o presencial, se adjuntaron documentos que acrediten la veracidad de los datos corregidos.

Tabla de Control para el Departamento de Datos Personales.

Para llevar el control del ejercicio de los Derechos ARCO, se ha creado una TABLA DE CONTROL para el Departamento de Datos Personales donde le será posible llevar y mantener un orden y registro de todas las solicitudes de Derechos ARCO de Grünenthal.

Se encuentra dividida en la identificación de la persona titular, el derecho que quiere ejercer, la fecha de recepción de la solicitud, así como los plazos de vencimiento de determinación adoptada y, de hacer efectivo el derecho, la fecha del envío de la constancia.

El Anexo A del presente manual contiene un ejemplo en archivo Excel de la siguiente imagen.

Para identificar la fase del proceso en la que se encuentran las solicitudes, se recomienda utilizar un patrón de colores en las filas, explicado a continuación:

La solicitud contiene todos los elementos y se verifica su identidad.

Se solicitó información adicional

Se debe enviar constancia de que se hizo efectivo el derecho.

Constancia enviada.

El tiempo para hacer efectivo el Derecho, venció.

La solicitud no procede

Asimismo, con el LISTADO DE EXCLUSIÓN, el Departamento de Datos Personales puede mantener el control de los titulares que han ejercido los derechos de oposición.

Es importante recordar que los DATOS PERSONALES DE LAS PERSONAS TITULARES QUE SE INCLUYAN EN ESTE LISTADO NO DEBERÁN SER UTILIZADOS PARA NINGUNA DE LAS FINALIDADES SECUNDARIAS DE LOS AVISOS DE PRIVACIDAD.

El Anexo A del presente manual contiene un ejemplo en archivo Excel de la siguiente imagen.

Modelos de respuestas a solicitudes

Como parte del presente manual, se han elaborado modelos de carta respuesta a las posibles situaciones derivadas de cada uno de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

De este modo, cuando se tenga que contestar una solicitud de derechos, el Departamento de Datos Personales acudirá a las situaciones aquí previstas para elegir la respuesta que se adapte a la situación concreta.

En la siguiente tabla se presenta el listado de modelos de carta respuesta:

1. Modelos generales de carta respuesta

MODELO DE CARTA

SUPUESTO EN EL QUE SE UTILIZA

A. Información sobre el uso y solicitud de Derechos ARCO.

Cuando la persona titular o su representante solicitan el derecho sin la solicitud, sin adjuntar la documentación requerida o habiéndola llenado equivocadamente.

B. Modelo de carta cuando se requiera información adicional de la persona titular, no se adjunte copia de la identificación o el titular deba subsanar su solicitud.

Cuando la persona titular o su representante legal deben adjuntar medios de identificación o la solicitud no cumpla con todos los requisitos del Artículo 28.

C. Modelo de carta para ampliar el plazo para comunicar resolución adoptada.

Cuando las circunstancias lo justifiquen, podrá ampliarse una vez por un período igual (20 días).

D. Modelo de carta para ampliar el plazo para hacer efectivo el derecho.

Cuando las circunstancias lo justifiquen, podrá ampliarse una vez por un período igual (15 días).

F. Modelo de respuesta informando que se envía informe de investigación.

Después de la respuesta de la solicitud se adjuntará para ofrecer cualquier aclaración a la persona titular sobre dudas referentes a la contestación de la solicitud.

G. Modelo de carta para informar a la persona titular que su solicitud se encuentra debidamente requisitada y se encuentra siendo analizada.

Cuando la solicitud de la persona titular se haya recibido debidamente requisitada.

2. Acceso

A. Modelo de carta de contestación al derecho de acceso cuando se da acceso a la información.

Cuando se recibe una solicitud procedente de derecho de acceso, se otorgará el acceso a los datos personales de la persona titular.

B. Modelo de carta comunicando que no procede el acceso.

Cuando Grünenthal no tenga en posesión los datos personales de la persona titular o no proceda el acceso por alguna otra razón prevista en el artículo 33 de la LFPDPPP.

C. Modelo de carta negando el acceso cuando el derecho es solicitado por un representante legal cuya representación no se acredita.

Cuando el solicitante no es la persona titular de los datos personales o la identidad del representante legal no esté acreditada.

3. Rectificación

A. Modelo de carta de contestación al derecho de rectificación cuando se rectifican los datos personales.

Cuando ha resultado procedente la solicitud de rectificación de los datos personales.

B. Modelo de carta comunicando que no procede la rectificación.

Cuando la solicitud recaiga en algún supuesto del artículo 33 de la LFPDPPP.

C. Modelo de carta negando la rectificación cuando el derecho es solicitado por un representante legal cuya representación no se acredita.

Cuando el solicitante no es la persona titular de los datos personales o la identidad del representante legal no este acreditada.

4. Cancelación

A. Modelo de carta comunicando los datos cancelados.

Cuando Grünenthal ha cancelado los datos y los ha bloqueado para impedir que siga el tratamiento.

B. Modelo de carta comunicando que no procede la cancelación.

Cuando la solicitud recaiga en algún supuesto del artículo 33 o 25 de la LFPDPPP.

C. Modelo de carta negando la cancelación cuando el derecho es solicitado por un representante legal cuya representación no se acredita.

Cuando el solicitante no es la persona titular de los datos personales o la identidad del representante legal no esté acreditada.

5. Oposición

A. Constancia de inscripción en el listado de exclusión.

Cuando la solicitud de la persona titular es procedente y se incluirán sus datos en la lista de exclusión.

B. Modelo de carta ejecutando el derecho de oposición de la persona titular por su representante.

Cuando se señala la oposición el representante legal acreditado de la persona titular.

C. Modelo de carta comunicando que no procede la oposición.

Cuando la solicitud recaiga en algún supuesto del artículo 33 de la LFPDPPP.

D. Modelo de carta negando la oposición cuando el derecho es solicitado por un representante legal cuya representación no se acredita.

Cuando el solicitante no es la persona titular de los datos personales o la identidad del representante legal no este acreditada.

E. Modelo de respuesta informando que se adjunta constancia de inscripción en el listado de exclusión.

Cuando Grünenthal gestione el listado de exclusión para aquellas personas titulares que manifiesten su negativa al tratamiento de datos.

MODELOS GENERALES DE CARTA DE RESPUESTA

1.A. Información sobre el uso y Solicitud de Derechos ARCO

Estimado(a):

A fin de poder dar trámite a su solicitud y verificar su identidad conforme a lo establecido por la legislación aplicable a la protección de datos personales en posesión de los particulares, agradeceremos llenar el formulario adjunto y acompañar la documentación que corresponda. Su solicitud no se entenderá como presentada, ni empezarán a contar los plazos correspondientes, hasta en tanto no acredite su identidad a satisfacción del Departamento de Datos Personales.

Los días y horarios hábiles de recepción de solicitudes del Departamento de Datos Personales son de [definir]. Si su solicitud fue recibida fuera de estos días y horarios hábiles o en cualquier otro día de descanso obligatorio establecido en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, la fecha de acuse de su solicitud será la del día hábil siguiente a su recepción.

A continuación, nos permitimos hacer referencia de cada uno de los Derechos ARCO brevemente a fin de que nos indique cuál de ellos desea ejercer:

Acceso: De acuerdo con el art. 22 de la Ley, el titular de los datos personales, a través de una solicitud y cumpliendo ciertos requisitos legales, tiene derecho a acceder a sus datos personales que obren en poder de Grünenthal, así como a conocer el aviso de privacidad al que esté sujeto el tratamiento (adjuntamos nuestro Aviso de Privacidad vigente para su pronta referencia).

Rectificación: De acuerdo con los art. 23 de la Ley, el titular de los datos personales, a través de una solicitud, cumpliendo ciertos requisitos legales, tiene derecho a solicitar en todo momento que rectifique sus datos personales que resulten ser inexactos o incompletos.

Cancelación: De acuerdo con el art. 24 de la Ley, el titular de los datos personales, a través de una solicitud y cumpliendo ciertos requisitos legales, tiene derecho a solicitar la cancelación de datos personales que ya no resulten idóneos para la finalidad del tratamiento.

Oposición: De acuerdo con el art. 26 de la Ley, el titular de los datos personales, a través de su solicitud y cumpliendo ciertos requisitos legales, tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales para las finalidades que sean distintas a aquéllas que son necesarias y den origen a la relación jurídica entre el Responsable y el titular, sin que ello tenga como consecuencia la conclusión del tratamiento para estas últimas finalidades.

Revocación del consentimiento: Según el artículo 7 de la Ley el consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento sin que se le atribuyan efectos retroactivos. Sin embargo, hay que recordar que el consentimiento, según el artículo 9 de la Ley “El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento de la persona titular para el tratamiento de los datos personales cuando: (...) IV. Los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre la persona titular y el responsable;”, es decir, Grünenthal no necesita su consentimiento para procesar los datos personales necesarios para mantener el servicio prestado, por lo que no cabe la revocación de un consentimiento que no fue prestado.

Finalmente, le informamos que los datos personales que usted nos proporcione serán utilizados por [Se deberá sustituir la razón social de Grünenthal que sea Responsable de los datos personales del titular que solicite el ejercicio de sus Derechos] para realizar todas las actividades necesarias para atender su ejercicio de derechos ARCO.

Una vez terminado el ejercicio correspondiente Grünenthal procederá a la cancelación de sus datos, mediante bloqueo y posterior eliminación de dicha información conforme a las disposiciones legales correspondientes. Para más información escribanos un correo a: Datos.PersonalesMX@grunenthal.com

Le recordamos que el Departamento de Datos Personales está a sus órdenes para cualquier otra aclaración o comentario que le pudiere surgir en materia de privacidad de datos que nos competa.

Atentamente,

El Departamento de Datos Personales de Grünenthal.

1.B. Modelo de carta cuando se requiera información adicional del titular, o el titular deba subsanar su solicitud

Estimado(a) Sr. [titular]:

A fin de poder dar trámite a su solicitud conforme a lo establecido por la legislación aplicable a la protección de datos personales en posesión de los particulares, agradeceremos complete su solicitud con la información faltante a fin de que, a satisfacción de Grünenthal, se tenga por procedente su solicitud [elegir cuál]:

[Favor de completar la información en el formulario adjunto que nos hizo el favor de enviar, respecto de [colocar dato faltante o dato incompleto].]

[El formulario adjunto señala que debe acompañar su solicitud con una copia de alguna identificación oficial que acredite su identidad, o en su caso, la representación legal, misma que no se encuentra adjunta en su correo. Favor de proporcionarla.]

[Favor de indicar correo electrónico u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.]

[La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados.]

[Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.]

Cabe señalar que su solicitud no se entenderá como presentada, ni empezarán a contar los plazos correspondientes, hasta en tanto no acredite su identidad conforme a lo establecido en el Aviso de Privacidad de Grünenthal.

Atentamente,

El Departamento de Datos Personales de Grünenthal.

1.C. Modelo de Carta para ampliar el plazo para comunicar resolución adoptada (solicitudes ARCO en general)

Estimado(a) Sr. [titular]

Nos permitimos informarle que el Departamento de Datos Personales de Grünenthal ha procedido a ampliar el plazo de respuesta para comunicarle la resolución adoptada respecto de su solicitud de [señalar el tipo de derecho ARCO ejercido por el titular] al tratamiento de sus datos personales recibida el [señalar fecha de recepción de la solicitud ARCO] por el Departamento de Datos Personales de Grünenthal, por un plazo de 20 días hábiles adicionales contados a partir de la fecha en que se le comunica la presente respuesta, en virtud de que actualmente nuestras áreas internas se encuentran trabajando para recabar los elementos necesarios que nos permitan determinar la procedencia de su solicitud.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 31 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Atentamente,

El Departamento de Datos Personales de Grünenthal.

1.D. Modelo de carta para ampliar el plazo para hacer efectivo el derecho (solicitudes ARCO en general)

Estimado(a) Sr. [titular]:

Nos permitimos informarle que el Departamento de Datos Personales de Grünenthal ha procedido a ampliar el plazo de respuesta para hacer efectivo su derecho de [señalar el derecho ARCO] por un plazo de 15 días hábiles adicionales contados a partir de la fecha en que se le comunica la presente respuesta, en virtud de que nuestras áreas internas se encuentra trabajando para realizar las gestiones necesarias que nos permitan dar cabal atención al derecho de [señalar el derecho ARCO] que usted nos solicita.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 31 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Le recordamos que el Departamento de Datos Personales de Grünenthal está a sus órdenes para cualquier otra aclaración o comentario que le pudiere surgir en materia de privacidad de datos que nos competa.

Atentamente,

El Departamento de Datos Personales de Grünenthal.

1.F. Modelo de respuesta informando que se envía informe de investigación

Estimado(a) Sr. [titular]:

Adjunto a la presente sírvase encontrar el escrito de respuesta a su solicitud de fecha [día] de [mes] de [año].

Dicho lo anterior, quedamos a sus órdenes para proporcionarle cualquier información adicional que requiera o, en su caso, para resolver cualquier duda que pudiera surgirle, y podrá contactarnos para dicho fin en al correo electrónico Datos.PersonalesMX@grunenthal.com

Atentamente,

El Departamento de Datos Personales de Grünenthal.

1.G. Modelo de carta para informar al titular que su solicitud se encuentra debidamente requisitada y se encuentra siendo analizada

Estimado(a) Sr. [titular]:

Nos permitimos informarle que su solicitud está siendo analizada por el Departamento de Datos Personales de Grünenthal y se le informará respecto de su procedencia dentro del plazo que exige la legislación en la materia.

Según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Grünenthal comunicará al titular, en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde la fecha en la que recibió la solicitud la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta.

Le recordamos que el Departamento de Datos Personales de Grünenthal queda a sus órdenes para cualquier otra aclaración o comentario que le pudiere surgir en materia de privacidad de datos que nos competa.

Atentamente,

El Departamento de Datos Personales de Grünenthal.

2. DERECHO DE ACCESO

2.A. Modelo de carta de contestación al derecho de acceso cuando da acceso a la información

Estimado(a) Sr. [titular]:

Se ha recibido en nuestras oficinas su carta fechada el [señalar el día, mes y año] mediante la que ejerce el derecho de acceso a sus datos personales que están registrados en nuestras bases de datos y, atendiéndola, de acuerdo con lo especificado en el artículo 22 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y normativa de desarrollo, por la presente carta le notificamos que los datos son los siguientes:

[señalar el dato]

[señalar el dato]

[señalar el dato]

[señalar el dato]

[señalar el dato]

Asimismo, en atención al ejercicio de sus derechos conferidos por la Ley, queremos comunicarle que, si usted considera que estos datos son incompletos o inexactos, puede solicitar el derecho de rectificación o en su caso de cancelación, de acuerdo con los artículos 23 y 24 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Atentamente,

El Departamento de Datos Personales de Grünenthal.

2.B. Modelo de carta de contestación al derecho de acceso cuando no procede el acceso

Estimado(a) Sr. [titular]:

Se ha recibido en nuestras oficinas su carta fechada el [señalar el día, mes y año], mediante la que solicita la rectificación de los datos que figuran en nuestras bases de datos por lo que queremos comunicarle que no procede su solicitud de acceso, con base en el artículo 33 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares por alguno de los siguientes motivos [elegir cuál]:

Cuando la persona titular o el representante legal no estén debidamente acreditados para ello;

Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable;

Cuando se lesionen derechos de un tercero;

Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente, que restrinja el acceso a los datos personales, o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos, y

Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada.

Atentamente,

El Departamento de Datos Personales de Grünenthal.

2.C. Modelo de carta negando el acceso cuando el derecho es solicitado por un representante legal cuya representación no se acredita

Estimado(a) Sr. [titular]:

Se ha recibido en nuestras oficinas su carta fechada el [señalar el día, mes y año], mediante la que solicita el acceso a los datos personales que figuran en nuestras bases de datos y queremos comunicarle que, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa, para ejercer el derecho de acceso por medio de un representante legal, deberá acreditar previamente la representación legal, mediante instrumento público o carta poder firmada ante dos testigos, o declaración en comparecencia personal del titular. Por lo anterior, le suplicamos haga a Grünenthal la correcta acreditación de su representante por los medios que exige la normativa para darle seguimiento a su solicitud.

Atentamente,

El Departamento de Datos Personales de Grünenthal.

3. DERECHO DE RECTIFICACIÓN

3.A. Modelo de carta de contestación al derecho de rectificación cuando se rectifican los datos personales

Estimado(a) Sr. [titular]:

Se ha recibido en nuestras oficinas su carta fechada el [señalar el día, mes y año], mediante la que solicita la rectificación de los datos que figuran en nuestras bases de datos, y queremos comunicarle que, de acuerdo con su solicitud y cumpliendo con lo dictado en el artículo 31 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, hemos procedido a la rectificación de los siguientes datos:

[incluir datos a rectificar y datos rectificados]

Atentamente,

El Departamento de Datos Personales de Grünenthal.

3.B. Modelo de carta comunicando que no procede la rectificación

Estimado(a) Sr. [titular]:

Se ha recibido en nuestras oficinas su carta fechada el [señalar el día, mes y año], mediante la que solicita la rectificación de los datos que figuran en nuestras bases de datos por lo que queremos comunicarle que no procede su solicitud de rectificación, con base en el artículo 33 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares por alguno de los siguientes motivos [elegir cuál]:

Cuando la persona titular o el representante legal no estén debidamente acreditados para ello;

Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable;

Cuando se lesionen derechos de un tercero;

Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente, que restrinja el acceso a los datos personales, o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos, y

Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada.

Atentamente,

El Departamento de Datos Personales de Grünenthal.

3.C. Modelo de carta negando la rectificación cuando el derecho es solicitado por un representante legal cuya representación no se acredita

Estimado(a) Sr. [titular]

Se ha recibido en nuestras oficinas su carta fechada el [señalar el día, mes y año], mediante la que solicita la rectificación a los datos personales que figuran en nuestras bases de datos y queremos comunicarle que, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa, para ejercer el derecho de acceso por medio de un representante legal, deberá acreditar previamente la representación legal, mediante instrumento público o carta poder firmada ante dos testigos, o declaración en comparecencia personal del titular. Por lo anterior, le suplicamos haga a Grünenthal la correcta acreditación de su representante por los medios que exige la normativa para darle seguimiento a su solicitud.

Atentamente,

El Departamento de Datos Personales de Grünenthal.

4. DERECHO DE CANCELACIÓN

4.A. Modelo de carta comunicando los datos cancelados

Estimado(a) Sr. [titular]:

Se ha recibido en nuestras oficinas su carta fechada el [señalar el día, mes y año], mediante la que solicita la cancelación de los datos que figuran en nuestras bases de datos y queremos comunicarle que, de acuerdo con su solicitud y basado en el artículo 24 y 31 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, hemos procedido a la cancelación de los siguientes datos:

[incluir datos cancelados]

Atentamente,

El Departamento de Datos Personales de Grünenthal.

4.B. Modelo de carta comunicando que no procede la cancelación

Opción 1.

Estimado(a) [titular]:

Se ha recibido en nuestras oficinas su carta fechada el [señalar el día, mes y año], mediante la que solicita la cancelación de los datos que figuran en nuestras bases de datos, por lo que queremos comunicarle que no procede su solicitud de cancelación, con base en el artículo 33 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares por alguno de los siguientes motivos [elegir cuál]:

Cuando la persona titular o el representante legal no estén debidamente acreditados para ello;

Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable;

Cuando se lesionen derechos de un tercero;

Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente, que restrinja el acceso a los datos personales, o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos, y

Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada.

Atentamente,

El Departamento de Datos Personales de Grünenthal.

Opción 2.

Estimado(a) [titular]:

Se ha recibido en nuestras oficinas su carta fechada el [señalar el día, mes y año], mediante la que solicita la cancelación de los datos que figuran en nuestras bases de datos, por lo que queremos comunicarle que no procede su solicitud de cancelación, con base en el artículo 25 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares por alguno de los siguientes motivos [elegir cuál]:

[Se refiera a las partes de un contrato privado, social o administrativo y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento;

Deban ser tratados por disposición legal;

Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y persecución de delitos o la actualización de sanciones administrativas;

Sean necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados del titular;

Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público;

Sean necesarios para cumplir una obligación legalmente adquirida por el titular, y

Sean objeto de tratamiento para la prevención o para el diagnóstico médico o la gestión de servicios de salud, siempre que dicho tratamiento se realice por un profesional de la salud sujeto a un deber de secreto.]

Atentamente,

El Departamento de Datos Personales de Grünenthal.

4.C. Modelo de carta negando la cancelación cuando el derecho es solicitado por un representante legal cuya representación no se acredita

Estimado(a) Sr. [titular]

Se ha recibido en nuestras oficinas su carta fechada el [señalar el día, mes y año], mediante la que solicita la cancelación a los datos personales que figuran en nuestras bases de datos y queremos comunicarle que, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa, para ejercer el derecho de acceso por medio de un representante legal, deberá acreditar previamente la representación legal, mediante instrumento público o carta poder firmada ante dos testigos, o declaración en comparecencia personal del titular. Por lo anterior, le suplicamos haga a Grünenthal la correcta acreditación de su representante por los medios que exige la normativa para darle seguimiento a su solicitud.

Atentamente,

El Departamento de Datos Personales de Grünenthal.

5. DERECHO DE OPOSICIÓN

5.A. Constancia de inscripción al listado de Exclusión

Estimado(a) Sr. [titular]:

Se ha recibido en nuestras oficinas su carta fechada el [señalar el día, mes y año], mediante la que solicita la oposición de los datos que figuran en nuestras bases de datos y queremos comunicarle que, de acuerdo con su solicitud, procedemos a registrar en nuestra lista de exclusión su negativa al tratamiento de sus datos personales con finalidades secundarias. Asimismo, cumpliendo con la normativa, le informamos que puede acudir a nuestras oficinas para que le permita tener certeza de dicha inscripción.

Los datos inscritos en la lista de exclusión son los siguientes:

[definir datos]

Atentamente,

El Departamento de Datos Personales de Grünenthal.

5.B. Modelo de carta ejecutando el derecho de oposición del titular por su representante

Estimado(a) Sr. [titular]:

Se ha recibido en nuestras oficinas su carta fechada el [señalar el día, mes y año] por medio de su representante legal [señalar nombre del representante], mayor de edad, con domicilio en [señalar el domicilio] Número [señalar

el número], C.P. [señalar el código postal], Delegación/Municipio [señalar el municipio/Delegación], Estado [señalar el Estado], y que acompaña fotocopia de su identificación oficial, mediante la que solicita la oposición de los datos que figuran en nuestras bases de datos y queremos comunicarle que, de acuerdo con su solicitud, procedemos a registrar en nuestra lista de exclusión su negativa al tratamiento de sus datos personales con finalidades secundarias. Asimismo, cumpliendo con la normativa, le informamos que puede acudir ante el Departamento de Datos Personales de Grünenthal para que le permita tener certeza de dicha inscripción.

Los datos son los siguientes:

(definir datos)

Atentamente,

El Departamento de Datos Personales de Grünenthal.

5.C. Modelo de carta comunicando que no procede la oposición.

Estimado(a) Sr. [titular]:

Se ha recibido en nuestras oficinas su carta fechada el [señalar el día, mes y año], mediante la que solicita la oposición de los datos que figuran en nuestras bases de datos, por lo que queremos comunicarle que no procede su solicitud de oposición, con base en el artículo 33 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares por alguno de los siguientes motivos [elegir cuál]:

1. El solicitante no es el titular de los datos personales;

El representante legal no está debidamente acreditado;

En nuestra base de datos no se encuentran los datos personales del solicitante;

Se lesionan los derechos de un tercero;

Existe un impedimento legal o la resolución de una autoridad competente, que no permite la oposición de los datos, y

La oposición ha sido previamente realizada]

Atentamente,

El Departamento de Datos Personales de Grünenthal.

5.D. Modelo de carta negando la oposición cuando el derecho es solicitado por un representante legal cuya representación no se acredita

Estimado(a) Sr. [titular]:

Se ha recibido en nuestras oficinas su carta fechada el [señalar el día, mes y año], mediante la que solicita la oposición a los datos personales que figuran en nuestras bases de datos y queremos comunicarle que, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa, para ejercer el derecho de acceso por medio de un representante legal, deberá acreditar previamente la representación legal, mediante instrumento público o carta poder firmada ante dos testigos, o declaración en comparecencia personal del titular. Por lo anterior, le suplicamos haga a Grünenthal la correcta acreditación de su representante por los medios que exige la normativa para darle seguimiento a su solicitud.

Atentamente,

El Departamento de Datos Personales de Grünenthal.

5.E. Modelo de respuesta informando que se adjunta constancia de inscripción en el listado de exclusión

Estimado(a) titular:

Adjunto sírvase encontrar, conforme a su solicitud, la constancia de inscripción en el listado de exclusión del [señalar el derecho ARCO].

Le recordamos que el Departamento de Datos Personales de Grünenthal está a sus órdenes para cualquier otra aclaración o comentario que le pudiese surgir en materia de privacidad de datos que nos competa.

Atentamente,

El Departamento de Datos Personales de Grünenthal.